

CFP® 直前対策 厳選50問（分野別）

2026-06-13作成 ・ 出典: 2025年第1回/第2回過去問・FPK弱点模試の失点論点（2周連続失点/後退/計算を優先選定） ・ 計算タグ=複数回ミスの計算問題

ライフ — 問題（全25問） ※解答は次セクション

1 iDeCo（個人型確定拠出年金）の老齢給付金を一時金で受け取った場合の所得区分は？ 継続弱点 第1回→第2回→模試4

1. 一時所得
2. 退職所得
3. 雑所得
4. 給与所得

2 出生時育児休業給付金の給付率は？ 2025-2 Q20

1. 50%
2. 60%
3. 67%
4. 80%

3 障害厚生年金と老齢基礎年金の併給について正しいのは？

2025-2 Q40

1. 年齢にかかわらず併給できる
2. 65歳以上なら併給できる
3. 65歳以上であっても併給できない
4. 60歳以上で併給できる

4 高齢年齢雇用継続給付の最大支給率（2025年4月以降）は？

2025-2 Q22

1. 10%
2. 15%
3. 25%
4. 75%

5 育児休業給付金の受給要件として正しいのは？ 2025-2 Q21

1. 開始前1年間にみなし被保険者期間6ヶ月以上
2. 開始前2年間にみなし被保険者期間12ヶ月以上
3. 開始前2年間にみなし被保険者期間6ヶ月以上
4. 開始前1年間にみなし被保険者期間12ヶ月以上

6 計算 雇用保険の基本手当の賃金日額を求めるとき、賃金総額を割る分母（割る数）は？

2025-2 Q19(2周目・分母取り違い)★継続失点

1. 実出勤日数の合計
2. 180（固定値・6ヶ月×30）
3. 直前6ヶ月の暦日数
4. 対象期間の労働日数

7 計算 高額療養費の世帯合算で、限度額式「80,100+(総医療費-267,000)×1%」の総医療費は？ 模試4 Q34

1. 70歳未満の本人の医療費のみ
2. 合算対象となる世帯全体の医療費（70歳以上分も含む）
3. 入院分のみ
4. 70歳以上分のみ

8 計算 第1号被保険者(本人非課税・世帯に課税者あり)の介護保険料所得段階で、課税年金収入額+その他合計所得が80万円を超える場合は？ 2025-1 Q24(後退)

1. 第4段階(基準額×0.90)
2. 第5段階(基準額×1.00)
3. 第3段階
4. 第6段階

9 高額療養費の多数回該当(直近12ヶ月の受給回数による)について正しいのは？ 2025-1 Q33(後退)

1. 3回目から限度額が下がる
2. 4回目から限度額が93,000円(区分ウ)に下がる
3. 回数に関係なく一定
4. 12回目から下がる

10 健康保険の資格喪失後、被扶養者であった者が3ヶ月以内に死亡した場合は？ 2025-2 Q32 / 2025-1 Q32(継続失点)

1. 家族埋葬料が支給される
2. 家族埋葬料は支給されない
3. 埋葬料が支給される
4. 埋葬費が支給される

11 ねんきん定期便が封書で送付される節目年齢は？

2025-2 Q41(2周目も誤答)★継続失点

1. 30・40・50歳
2. 35・45・59歳
3. 40・50・59歳
4. 35・45・55歳

12 在職老齢年金の支給停止調整額（2026年度）は？ 改正論点

1. 48万円
2. 50万円
3. 51万円
4. 65万円

13 日本学生支援機構の貸与奨学金の減額返還制度を利用できる上限期間は？ 2025-1 Q12(継続失点)

1. 通算10年(120ヶ月)
2. 通算15年(180ヶ月)
3. 通算20年(240ヶ月)
4. 制限なし

14 雇用保険の一般教育訓練給付金について正しいのは？

2025-1 Q15(継続失点)

1. 修了後に資格取得・就職すると追加給付がある
2. 資格取得・就職による追加給付はない
3. 給付率は50%である
4. 上限は40万円である

15 協会けんぽの任意継続被保険者について正しいのは？

2025-1 Q29(継続失点)

1. 傷病手当金・出産手当金が支給される
2. 資格喪失後の継続給付を除き傷病手当金・出産手当金は支給されない
3. 保険料未納は翌月1日に資格喪失
4. 加入要件は継続1年以上

16 離婚時の合意分割で、一方が標準報酬改定に必要な情報提供を請求した場合は？ 2025-1 Q41(継続失点)

1. 婚姻期間中・離婚後を問わず他方に通知されない
2. 離婚後に請求すると他方に通知される
3. 常に他方に通知される
4. 通知は一切行われない

17 確定給付企業年金(DB)で、規約に定められないものは？

2025-1 Q42(継続失点・DB/DC弱点)

1. 老齢給付金の一部を一時金で支給
2. 脱退一時金の要件として3年を超える加入者期間
3. 老齢給付金の支給開始を60歳以上に
4. 脱退一時金の要件として3年以下の加入者期間

18 **計算** 間接法による営業キャッシュフローで、CFをマイナス要因にするのは？ 2025-1 Q46(継続失点)

1. 売上債権の減少
2. 棚卸資産の増加・仕入債務の減少
3. 減価償却費
4. 仕入債務の増加

19 自筆証書遺言書保管制度について正しいのは？

2025-1 Q48(継続失点)

1. 相続放棄した者は遺言書の閲覧を請求できない
2. 相続放棄した者も関係相続人等として閲覧を請求できる
3. 本人が出頭できなくても代理人が申請できる
4. 封をして保管申請する

20 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所対象は原則として？ 2025-1 Q49(継続失点)

1. 要支援2以上
2. 要介護1以上
3. 要介護2以上
4. 要介護3以上

21 健康保険・厚生年金の標準報酬月額の変改について正しいのは？ 2025-1 Q27(後退)

1. 定時決定は7月分から適用
2. 随時改定は著しい高低が生じた月の翌月から
3. 育休終了時改定は終了日翌日から3ヶ月経過後
4. 随時改定は変動月から適用

22 遺族厚生年金・遺族基礎年金について正しいのは？

2025-1 Q39(後退)

1. 子のない妻にも5年間遺族基礎年金が出る
2. 死亡当時に妻・子・母がいる場合、母には遺族厚生年金は支給されない
3. 遺族基礎年金の子が祖父母の養子になると受給権が消滅する
4. 父への遺族厚生年金は65歳まで支給停止

23 国民年金基金について誤っているのは？ 2025-1 Q44(後退)

1. 加入員が第2号・第3号被保険者になると資格を喪失
2. 保険料免除を受けると原則資格を喪失
3. 任意脱退でき脱退一時金が支給される
4. 受給前死亡で遺族に遺族一時金が支給される

24 日本政策金融公庫の教育一般貸付について正しいのは？

2025-2 Q14(2周目も誤答)★継続失点

1. 保証料は元金据置期間の有無にかかわらず一定額
2. 元金据置期間があると保証料は変わる／子2人以内+自宅外通学者ありで世帯年収上限が緩和
3. 自宅外通学の融資限度は一律350万円
4. 元金据置期間は返済期間に含まれない

25 企業型確定拠出年金（企業型DC）について正しいのは？

2025-2 Q42(2周目も誤答)★DC継続弱点

1. 老齢給付金の受給権を有する者も加入者になれる
2. 掛金は月単位のほか賞与時期のみの拠出も可能
3. 受給開始の上限年齢は70歳
4. マッチング拠出をしていてもiDeCoに併用加入し拠出できる

1 正解2 退職所得

一時金＝退職所得（退職所得控除）／年金＝雑所得（公的年金等控除）。

2 正解3 67%

賃金日額×支給日数(上限28日)×67%。給付率の掛け忘れに注意。

3 正解3 65歳以上であっても併給できない

「障害厚生+老齢基礎」は65歳以上でも不可。65歳併給可は①老齢基礎+遺族厚生②障害基礎+老齢厚生③障害基礎+遺族厚生。

4 正解1 10%

2025/4から最大10%（従来15%）。賃金が60歳時の75%未満に低下で支給。

5 正解2 開始前2年間にみなし被保険者期間12ヶ月以上

育休開始前2年間に通算12ヶ月以上。「1年で6ヶ月」は基本手当の特定受給資格者の数字。

6 正解2 180（固定値・6ヶ月×30）

賃金日額＝直近6ヶ月（11日未満月除外）の賃金総額÷180（固定値）。×出勤日数で割るとWが過大→上限額に張り付く。180は『暦日数』ではない（暦の総日数で割るのは労災の給付基礎日額）。手順：①賞与退職金除外②11日未満月除外③÷180。

7 正解2 合算対象となる世帯全体の医療費（70歳以上分も含む）

総医療費は合算対象の世帯全体（70歳以上分も含む）。本人分だけでは限度額を過小評価。

8 正解2 第5段階(基準額×1.00)

本人非課税で世帯に課税者がいる場合、課税年金収入額+その他合計所得が80万円以下=第4段階(×0.90)、80万円超=第5段階(×1.00、基準額)。境界80万の判定に注意。

9 正解2 4回目から限度額が93,000円(区分ウ)に下がる

直近12ヶ月で3回高額療養費を受けると4回目から限度額が下がる(区分ウは93,000円)。通常は限度に届かない月(3割<限度)でも対象になる。

10 正解2 家族埋葬料は支給されない

喪失後は被扶養者の概念がないため家族埋葬料は出ない。喪失後の給付は本人ベース(出産育児一時金も同様)。

11 正解2 35・45・59歳

節目年齢35・45・59歳は封書（詳細版）。通常は誕生月にはがき。見込額に加給年金額は反映されない（正肢）。ネット登録方法は複数あり『2つに限られる』は誤り。

12 正解4 65万円

2024=50万→2025=51万→2026=65万に引上げ。式は(基本月額+総報酬月額相当額-調整額)÷2。受験年度の額を確認。

13 正解2 通算15年(180ヶ月)

減額返還は通算15年(180ヶ月)まで(返還月額を1/2・1/3等に減額し期間延長)。「10年/120ヶ月」は誤り。

14 正解2 資格取得・就職による追加給付はない

一般教育訓練は給付率20%・上限10万円のみで追加給付なし。資格取得+就職での追加給付があるのは専門実践教育訓練(最大70/80%)。

15 正解2 資格喪失後の継続給付を除き傷病手当金・出産手当金は支給されない

任意継続は原則傷病・出産手当金が出ない(継続給付除く)。保険料を納付期日までに納めないと「翌日」に資格喪失(翌月1日でない)。加入要件は継続2ヶ月以上。

16 正解2 離婚後に請求すると他方に通知される

離婚後に一方が情報提供を請求すると他方に通知される(婚姻期間中は通知されない)。合意分割は2分の1上限、合意できなければ家裁が按分割合を定める。

17 正解2 脱退一時金の要件として3年を超える加入者期間

脱退一時金の要件は「3年以下」の加入者期間まで(3年超の要件は不可)。老齢給付金は20年を超える加入期間を要件にできない。50歳未満への支給規約も不可。

18 正解2 棚卸資産の増加・仕入債務の減少

資産(売掛金・棚卸資産)の増加はCFマイナス、負債(買掛金)の減少もCFマイナス。逆はプラス。減価償却費は非現金支出でプラス加算。

19 正解2 相続放棄した者も関係相続人等として閲覧を請求できる

遺言者の死後、相続放棄した者も「関係相続人等」に含まれ閲覧・交付請求できる。保管申請は本人が自ら出頭(代理不可)、無封で提出。

20 正解4 要介護3以上

特養は原則要介護3以上(2015年改正)。老健・介護医療院は要介護1以上。グループホームは要支援2または要介護1以上の認知症の人。

21 正解2 随時改定は著しい高低が生じた月の翌月から

定時決定(4-6月の報酬)は9月から。随時改定は固定的賃金変動後3ヶ月の平均で、著しい高低が生じた月の翌月から。育休終了時改定は終了日翌日から2ヶ月経過後の翌月。

22 正解2 死亡当時に妻・子・母がいる場合、母には遺族厚生年金は支給されない

遺族厚生順位の配偶者・子>父母>孫>祖父母。妻・子がいれば母には出ない。遺族基礎は子のある配偶者・子が対象(子のない妻に出ない)。子は直系血族(祖父母)の養子では失権しない。

23 正解3 任意脱退でき脱退一時金が支給される

国民年金基金は任意脱退できず脱退一時金もない(掛金は将来年金に据置)。第2号・第3号化や保険料免除では資格喪失。終身年金の保証期間中死亡は遺族一時金あり。

24 正解2 元金据置期間があると保証料は変わる／子2人以内+自宅外通学者ありで世帯年収上限が緩和

扶養する子2人以内+自宅外通学(予定)者ありで世帯年収(所得)上限が緩和。保証料は据置期間の有無で変わる。自宅外通学・海外留学・大学院等は限度450万(通常350万)。据置期間も返済期間(最長18年)に含む。

25 正解2 掛金は月単位のほか賞与時期のみの拠出も可能

掛金は賞与時期のみの拠出も可（正肢）。老齢給付金の受給権者は再加入できない。受給開始上限は75歳。マッチング拠出を選択している場合iDeCo併用不可（選択制）。

1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額(2024～2026年・省エネ等住宅に該当しない住宅)は？

2025-2 Q36(2周連続失点・数値暗記)★継続失点

1. 1,500万円
2. 1,000万円
3. 500万円
4. 非課税枠はない

2 **計算** 事業用資産の買換え特例(繰延割合80%)。譲渡価額200,000千円・取得費+譲渡費用48,000千円・買換資産150,000千円のときの課税譲渡所得は？

2025-2 Q38(計算・2周連続失点)★継続失点

1. 30,800千円
2. 32,000千円
3. 60,800千円
4. 72,800千円

3 **計算** 上記の事業用買換え特例で、買換資産が引き継ぐ取得価額は？(譲渡益152,000・課税分60,800)

2025-2 Q39(計算・2周連続失点)★継続失点

1. 28,800千円
2. 30,000千円
3. 58,800千円
4. 150,000千円(実額そのまま)

4 直接還元法(収益価格=純収益÷還元利回り)で、還元利回りを上昇させると収益価格は？

2025-2 Q12(新規失点・基本式)★

1. 上昇する
2. 下落する
3. 変わらない
4. 純収益と無関係に決まる

5 賃貸中の建物が譲渡され賃貸人の地位が移転する場合について正しいのは？

2025-2 Q22(新規失点)★

1. 地位の移転には賃借人の承諾が必要
2. 新賃貸人が賃料請求するには所有権移転登記が必要
3. 敷金返還債務は承継特約がなければ承継されない
4. 賃借人は賃借権の登記がないと新所有者に対抗できない

6 筆界特定制度について正しいのは？

2025-2 Q27(新規失点)★

1. 筆界は所有者同士の合意で変更できる
2. 対象土地の抵当権者は当然に『関係人』として扱われる
3. 筆界特定書の写しは利害関係がなくても誰でも交付請求できる
4. 境界確定訴訟の確定判決と抵触しても筆界特定は効力を保つ

7 建物賃貸借が法定更新された場合の、更新後の契約期間は？

2025-2 Q23(2周連続失点)★継続失点

1. 従前と同一の期間(例:2年)
2. 期間の定めのないものとなる
3. 一律1年となる
4. 更新のたびに期間が2倍になる

8 区分所有建物の専有部分の賃借人(占有者)について正しいのは？

2025-2 Q24(2周連続失点)★継続失点

1. 建物等の使用方法につき区分所有者と同一の義務を負う
2. 管理組合に管理費を直接支払う義務を負う
3. 共同利益背反行為の停止を単独で請求できる
4. 管理費を増額する集会に常に出席して意見を述べられる

9 請負契約で、新築建物の引渡し前に地震(双方の責めなし)で建物が全損し完成不能となった場合、請負人の報酬請求は？

2025-2 Q21(2周連続失点)★継続失点

1. それまでの仕事に対し報酬を全額請求できる
2. 注文者が利益を受ける可分な部分がない限り報酬請求できない
3. 常に請負代金の半額を請求できる
4. 着手金のみ請求できる

10 不動産の表示(公正競争規約・宅建業法)について正しいのは？

2025-2 Q17(2周連続失点)★継続失点

1. 建築確認申請中なら『申請中』と表示して広告できる
2. 建築確認を受ける前は広告自体ができない
3. 建蔽率・容積率は必須表示事項で省略すると不適切
4. 水道負担金は価格に含めず別途表示すべし

11 住宅性能表示制度で、裁判外の指定住宅紛争処理機関を利用できるのは？

2025-2 Q3(2周連続失点)★継続失点

1. 設計住宅性能評価書が交付された住宅
2. 建設住宅性能評価書が交付された住宅
3. 評価書がなくても全ての新築住宅
4. 既存住宅は一切利用できない

12 不動産の公的価格等について正しいのは？

2025-2 Q16(2周連続失点)★継続失点

1. 倍率地域の借地権割合は固定資産税路線価のA～G記号で求める
2. 倍率地域の借地権割合は相続税路線価図・評価倍率表のA～G記号で求める
3. 宅建業者が述べる価額意見の根拠は公示価格に限定される
4. 借家人は建物・敷地の固定資産課税台帳を閲覧できない

13 都市計画道路予定地（都市計画施設の区域内）での建築について正しいのは？

2025-2 Q32(2周連続失点)★継続失点

1. 一切の建築ができない
2. 階数2以下・地階なし・容易に移転除却できる木造・鉄骨造等なら知事等の許可で建築可
3. 鉄筋コンクリート造でも許可を受ければ建築できる
4. 許可不要で木造なら自由に建てられる

14 土地区画整理事業について正しいのは？

2025-1 Q30(2周連続失点)★継続失点

1. 個人施行は1人ではできない
2. 個人施行は1人でもできる
3. 仮換地指定後は従前地を第三者へ売却できない
4. 保留地の所有権は換地処分前に取得できる

15 固定資産の交換特例(所法58条)について正しいのは？

2025-1 Q40(2周連続失点)★継続失点

1. 交換差金は譲渡資産の価額の20%以内でなければならない
2. 交換差金はいずれか高い方の価額の20%以内なら特例適用可
3. 取得資産には新たな取得日・取得費が付される
4. 相手方のその後の売却で特例が否認される

16 一般定期借地権(借地借家法22条)について正しいのは？

2025-1 Q43(2周連続失点)★継続失点

1. 建物再築による存続期間の延長の規定が適用される
2. 更新・建物再築による期間延長・建物買取請求を排除する特約を定める
3. 存続期間は30年以上でよい
4. 必ず事業用に限られる

17 定期借地権の保証金(非事業用・自宅建築費に充当)の経済的利益を計算する際の適正利率は？

2025-1 Q44(2周連続失点)★継続失点

1. 利子税の計算と同じ年利率
2. 基準年利率(長期国債利回りを基にした利率)
3. 固定資産税の延滞金利率
4. 年14.6%

18 事業用定期借地権等(借地借家法23条)について正しいのは？

2025-1 Q41/2025-2 Q42(後退・継続失点)★

1. 床面積の1/2以上が事業用なら社員寮など居住用部分があっても設定できる
2. 専ら事業用の建物に限られ、居住用は一部でも設定できない
3. 存続期間は10年以上70年以下である
4. 書面によらず口頭でも設定できる

19 土地の分割によって他の土地を通らなければ電気・ガス・水道等を引けなくなった場合の設備設置権は？

2025-1 Q22(2周連続失点)★継続失点

1. どの隣地にも自由に設備を設置できる
2. 分割の他方当事者の所有地にのみ設備を設置できる(償金不要)
3. 第三者所有の土地にも設置できる
4. 設備設置は一切認められない

20 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除について正しいのは？

2025-1 Q37(2周連続失点)★継続失点

1. 所有期間10年超が必要
2. 所有期間の要件はない
3. 配偶者への譲渡にも適用できる
4. 住宅ローン控除と併用できる

21 共有地の分筆登記の申請について正しいのは？

2025-1 Q21(2周連続失点)★継続失点

1. 共有者の1人が単独で申請できる
2. 共有者全員で申請する必要がある
3. 登記官が職権で行う
4. 過半数の同意で申請できる

22 高齢者住まい法の終身建物賃貸借について正しいのは？

2025-1 Q4(2周連続失点)★継続失点

1. 療養等で居住困難になり解約を申し入れると3ヶ月の経過で契約終了
2. 療養・老人ホーム入所等で居住困難になり解約を申し入れると1ヶ月の経過で契約終了
3. 同居できるのは配偶者に限られる
4. 賃料を増額しない旨の特約があっても借地借家法32条が適用される

23 共有物に、形状・効用の著しい変更を伴わない『軽微な変更』を加えるのに必要なのは？

2025-1 Q20(後退)★

1. 共有者全員の同意
2. 各共有者が単独でできる
3. 持分価格の過半数の同意
4. 持分価格の3分の2以上の同意

24 連帯債務について正しいのは？

2025-1 Q25(後退)★

1. 連帯債務契約は書面でしなければ効力を生じない
2. 一人への履行の請求は他の連帯債務者にも当然に効力が及ぶ
3. 債権者の一人への履行の請求は他の連帯債務者には効力を生じない
4. 一人が全額弁済しても他の連帯債務者に求償できない

25 借地借家法22～24条の定期借地権等の相続税評価について正しいのは？

2025-1 Q14(2周連続失点)★継続失点

1. 自用地価額に路線価図の借地権割合を乗じて求める
2. 残存期間に応じた逓減率(複利現価)等を用いて評価する
3. 固定資産税評価額をそのまま用いる
4. 常に更地価額の50%とする

1 正解3 500万円

省エネ等住宅=1,000万円、それ以外=500万円。設例に「省エネ等住宅に該当しない」とあれば500万円。「省エネ1,000／一般500」をセットで暗記。

2 正解3 60,800千円

買換額(150,000)≤譲渡額(200,000)なので課税収入=200,000-150,000×0.8=80,000／対応経費=48,000×(80,000÷200,000)=19,200／譲渡所得=80,000-19,200=60,800千円。

3 正解3 58,800千円

繰延べた譲渡益=152,000-60,800=91,200。引継取得価額=買換資産150,000-繰延益91,200=58,800千円。実額150,000をそのまま引き継ぐのではなく繰延分だけ圧縮され、将来売却時に顕在化する。

4 正解2 下落する

還元利回り↑→分母↑→収益価格↓(逆相関)。空室率を低く見積る・保証金等の運用益増→純収益↑→価格↑。修繕費計上・空室増→純収益↓→価格↓。

5 正解2 新賃貸人が賃料請求するには所有権移転登記が必要

賃貸人の地位移転に賃借人の承諾は不要。新賃貸人の賃料請求には所有権移転登記が必要(民605条の2第3項・通知では不可)。敷金返還債務は特約なく当然承継。賃借権は建物の引渡しで対抗可。

6 正解3 筆界特定書の写しは利害関係がなくても誰でも交付請求できる

筆界(公法上の境界)は合意で変更不可(動かせるのは所有権界)。関係人=隣接地の所有権登記名義人等で対象土地の抵当権者は当然には含まれない。写しは誰でも交付請求可。確定判決と抵触する範囲で筆界特定は失効。

7 正解2 期間の定めのないものとなる

法定更新後は「期間の定めのないもの」となる(借26条)。従前の期間は引き継がれない。造作買取請求権の排除特約は有効、必要費は事前同意なく直ちに償還請求可(民608条)。

8 正解1 建物等の使用方法につき区分所有者と同一の義務を負う

占有者は使用方法につき区分所有者と同一の義務を負う(区46条2項)。管理費の支払義務はない。停止請求は集会決議が必要で単独不可。集会の意見陳述は利害関係がある場合のみ(管理費増額は占有者に利害関係なし)。

9 正解2 注文者が利益を受ける可分な部分がない限り報酬請求できない

双方無責で完成不能のとき、既施工部分で注文者が利益を受ける可分部分があればその割合で請求可だが、全損で利益部分がなければ報酬請求不可(民634条)。注文者は完成前ならいつでも損害賠償して解除可。

10 正解2 建築確認を受ける前は広告自体ができない

建築確認前は広告開始時期の制限により広告できない(申請中表示でも不可)。建蔽率・容積率は、新築一戸建てやマンション・賃貸等の住宅広告では公正競争規約上の必要な表示事項とされており、表示なしでも不適切ではない。水道負担金等は価格の総額に含めて表示する。

11 正解2 建設住宅性能評価書が交付された住宅

指定住宅紛争処理機関を使えるのは「建設」住宅性能評価書が交付された住宅。「設計」評価書だけでは不可。性能表示制度の対象は新築・既存住宅とも。

12 正解2 倍率地域の借地権割合は相続税路線価図・評価倍率表のA～G記号で求める

借地権割合は相続税路線価図・評価倍率表のA～G記号。宅建業者の価額意見は根拠を明示すれば足り公示価格等に限定されない。借家人は借りている建物+その敷地の課税台帳を閲覧可。土地の相続税評価は路線価方式と倍率方式(地域ごとに一方)。

13 正解2 階数2以下・地階なし・容易に移転除却できる木造・鉄骨造等なら知事等の許可で建築可

知事等の許可が必要(基準適合でも許可は必ず必要)。許可されるのは2階以下・地階なし・容易に除却できる構造(木造・鉄骨造等)。RC造・地階ありは許可を受けても不可。

14 正解2 個人施行は1人でもできる

個人施行は1人でもできる。仮換地指定後、従前地は使用収益できないが所有権は残り第三者へ売却可。保留地の所有権取得は換地処分(公告の翌日)による。

15 正解2 交換差金はいずれか高い方の価額の20%以内なら特例適用可

交換差金は「いずれか高い方の価額の20%以内」。差金を受け取った側のみ差金部分が課税。取得資産には譲渡資産の取得費・取得日が引き継がれる。相手方の事後の売却は適用に無関係。

16 正解2 更新・建物再築による期間延長・建物買取請求を排除する特約を定める

定期借地権は更新・建物再築による期間延長・建物買取請求権を排除する特約を書面(公正証書等)で定める。存続期間は50年以上。用途制限はない(事業用定期借地権とは別制度)。

17 正解2 基準年利率(長期国債利回りを基にした利率)

適正利率は基準年利率であり、利子税の利率ではない。非事業用に充てた保証金は経済的利益を不動産所得に算入。金融資産で運用した場合は計算不要。

18 正解2 専ら事業用の建物に限られ、居住用は一部でも設定できない

事業用定期借地権は専ら事業用(居住用を除く)。社員寮等の居住用は一部でも不可。存続期間は長期型30年以上50年未満・短期型10年以上30年未満。必ず公正証書で設定する。

19 正解2 分割の他方当事者の所有地にのみ設備を設置できる(償金不要)

分割・一部譲渡が原因で給付不能になった場合は、分割等の他方当事者の所有地にのみ設備設置可(民213条の3。第三者の土地は不可・償金も不要)。通常の設備設置権(民213条の2)は必要な範囲で他の土地に設置可(償金要)。

20 正解2 所有期間の要件はない

3,000万円控除に所有期間要件はない(軽減税率の特例は10年超)。特例が使えない特殊関係者=(1)配偶者・直系血族(父母・祖父母・子・孫等)(2)譲渡人と生計を一にする親族(別居でも常に送り等で家計が同じ親族を含む)等。よって生計を一にしない兄弟姉妹への譲渡は適用可。住宅ローン控除とは併用不可。

21 正解2 共有者全員で申請する必要がある

分筆は表示に関する登記で、共有地は共有者全員で申請。分筆では登記識別情報は通知されない。分筆だけでは持分は変わらず、単独所有には持分移転登記が別途必要。

22 正解2 療養・老人ホーム入所等で居住困難になり解約を申し入れると1ヶ月の経過で契約終了

療養・老人ホーム入所等で居住困難時の解約申入れは1ヶ月で終了。同居者は配偶者または60歳以上の親族。賃料改定特約があれば32条(増減請求)を排除できる。

23 正解3 持分価格の過半数の同意

軽微変更は管理行為として持分の過半数で決する(単独不可)。保存=単独、変更(軽微以外)・処分=全員同意。自己の持分処分は単独可。

24 正解3 債権者の一人への履行の請求は他の連帯債務者には効力を生じない

履行の請求は相対効＝他の連帯債務者に効力を生じない(改正民法。旧法は絶対効)。連帯債務は口頭でも成立(書面不要)。負担部分を超過して弁済すれば求償可。

25 正解2 残存期間に応じた逓減率(複利現価)等を用いて評価する

定期借地権の評価は借地権割合方式ではなく、残存期間に応じた割合(複利現価)等で評価する。借地権割合を乗じるのは普通借地権。